

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6006/2534

นางสาว กัล ยา เมือง มา
นาง ทองคำ ภาค ล้าย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341

ป.วิ.พ. มาตรา 293

การที่จำเลยจะมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าหนี้ที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีอื่นในศาลเดียวกันนั้นเป็นหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้กับหนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีไว้นั้น เมื่อปรากฏว่าคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์นั้นเป็นการฟ้องเรียกให้โจทก์ชำระหนี้เป็นเงินแก่จำเลย ส่วนหนี้ที่ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยชำระให้โจทก์ในคดีนี้เป็นหนี้ให้แบ่งทรัพย์สิน วัตถุแห่งหนี้ในคดีดังกล่าวจึงมิได้มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันกับหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้ หนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์จึงไม่อาจนำไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้ของโจทก์ จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะขอให้งดการบังคับคดีในคดีนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 293

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย วิจารณ์ผู้ตาย แบ่งทรัพย์สินของผู้ตายได้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3471 รถยนต์ 2 คัน สิทธิการเช่าโทรศัพท์ 2 เครื่อง และเครื่องอุปกรณ์ในการทำไม้ 3 เครื่อง ซึ่งโจทก์

เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ให้โจทก์ก็งั้นหนึ่ง จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จึงขอให้ออกหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ขอแบ่งออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ได้มาแบ่งให้โจทก์ ต่อมา จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีอ้างว่า จำเลยได้ยื่นฟ้องโจทก์ให้ชำระหนี้ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 836/2532 ของศาลชั้นต้น คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ถ้าจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีจะไม่ต้องจำหน่ายทรัพย์สินที่ยึดไว้เพราะสามารถหักกลบลบหนี้กันได้ โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่ามูลหนี้คดีนี้กับคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นมูลหนี้คนละกรณีกัน ไม่สามารถนำมาหักกลบลบหนี้กันได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิจารณาแล้ว ที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีไว้เป็นกรณีที่จำเลยอ้างสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 ซึ่งบัญญัติว่า "ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอทำเป็นคำร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้โดยเหตุที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้น ซึ่งศาลยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดและถ้าหากตนเป็นฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของตนโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้... ฯลฯ..." เห็นว่าการที่จำเลยจะมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามมาตราดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าหนี้ที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีอื่นในศาลเดียวกันนั้นเป็นหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้กับหนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่

จำเลยขอให้งดการบังคับคดีไว้นั้นซึ่งปรากฏตามคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลงดการ
บังคับคดีว่าคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ตามคดีหมายเลขแดงที่ 836/2532 ของศาลชั้นต้น
นั้นเป็นการฟ้องเรียกให้โจทก์ชำระหนี้เป็นเงินแก่จำเลย ส่วนหน้าที่ศาลพิพากษาบังคับ
ให้จำเลยชำระให้โจทก์ในคดีนี้เป็นหนี้ให้แบ่งทรัพย์สินอันได้แก่ ที่ดิน รถยนต์ สิทธิ
การเช่าโทรศัพท์และเครื่องอุปกรณ์ในการทำไม้ วัตถุแห่งหนี้ที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็น
คดีเรื่องอื่นดังกล่าวจึงมิได้มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันกับหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้ ดังนั้น
ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดถึงหากศาลจะพิพากษาให้จำเลยชนะคดี กรณีก็ไม่อาจนำ
หนี้ตามคำพิพากษาในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามคำพิพากษา
คดีนี้ของโจทก์ได้ จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามที่จำเลย
ร้องขอ

พิพากษายืน

(จเร อำนวยวัฒนา-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ